

CONSTITUCIÓN DE PECADO CITY

PREÁMBULO

La Nación de Pecado City, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones e instituciones.

Establecer una sociedad democrática avanzada

En consecuencia, las Cortes aprueban y los ciudadanos de Pecado City ratifica la siguiente:

CONSTITUCIÓN

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.

1. Pecado City se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en la ciudadanía, del que emanan los poderes del Estado.

Artículo 2.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación, patria común e indivisible de todos los ciudadanos.

Artículo 3.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.

Artículo 4.

Las Fuerzas Armadas, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de Pecado City, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Artículo 5.

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

TÍTULO I

De los derechos y deberes fundamentales

CAPÍTULO PRIMERO

Derechos y libertades

Artículo 6.

Los ciudadanos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 7.

1. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

2. Tienen derecho a la autodefensa, usando fuerza letal si su vida está en peligro inminente.

De esta forma, los ciudadanos tienen derecho a poseer y portar armas de acuerdo a las leyes locales.

Artículo 8.

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

Artículo 9.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.

De cualquier forma, posteriormente a la detención del sujeto por parte de las autoridades, estas podrán redimirse y declarar el habeas corpus. Posteriormente, pasará a revisión judicial al ser la respuesta negativa a la concesión de este.

Artículo 10.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 11.

Los ciudadanos tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

Artículo 12.

Se reconoce el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, así como a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Además, se garantiza el acceso a información veraz mediante cualquier medio de difusión, sin restricciones por censura previa. Estas libertades, no obstante, encuentran sus límites en el respeto a otros derechos reconocidos en este Título.

Únicamente mediante resolución judicial se puede acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información.

Artículo 13.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 14.

Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

Artículo 15.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Artículo 16.

Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

Artículo 17.

Todos los ciudadanos tienen el derecho de petición individual y colectiva (poder solicitar al ayuntamiento o juzgado), por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

Este derecho se basa en el acceso a pedir lo que el ciudadano considere, pero no obligará en cuanto a la respuesta pudiendo ser negativa o positiva, en busca del interés general.

Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos

Artículo 18.

El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.

Artículo 19.

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 20.

1. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
2. Tienen derecho de admisión, pudiendo negar la entrada a su propiedad privada a cualquier persona, a excepción de ordenanza judicial o si existen indicios de delito.

Artículo 21.

Es deber del ciudadano cooperar con las investigaciones policiales y no resistirse al arresto. De esta forma, también será deber informar de actividades ilegales a las autoridades correspondientes.

Artículo 22.

Es deber del ciudadano pagar impuestos, multas y otras obligaciones económicas adquiridas legalmente.

Artículo 23.

Es deber del ciudadano votar en las elecciones locales y participar en los procesos democráticos.

CAPÍTULO SEGUNDO

De los principios rectores de la política social y económica

Artículo 24.

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.

Artículo 25.

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

Artículo 26.

Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

CAPÍTULO TERCERO

De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

Artículo 27.

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo primero del presente Título vinculan a todos los poderes públicos.

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 6 y la Sección primera del Capítulo primero ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo.

CAPÍTULO CUARTO

De la suspensión de los derechos y libertades

Artículo 28.

Los derechos reconocidos podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.

TÍTULO II

Del Poder Judicial

Artículo 29.

1. La justicia emana del pueblo y se administra por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

2. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes.

3. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.

Artículo 30.

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

Artículo 31.

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Artículo 32.

1. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.

2. Las sentencias serán siempre justificadas.

Artículo 33.

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

Artículo 34.

La ley determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

DISPOSICION FINAL

Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial.

POR TANTO,

MANDO A TODOS LOS CIUDADANOS, PARTICULARES Y AUTORIDADES, QUE GUARDEN Y HAGAN GUARDAR ESTA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL.

A DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

Brian Basco

Jude Sparrow

*Brian
Basco*

Jude Sparrow